

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 154/2532

พนักงานอัยการจังหวัดกระบี่

โจทก์

นายสุไชยหรือหยก จันทรส่องแสง

จำเลย

นายสุไชยหรือหยก จันทรส่องแสง

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมกับคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 288,83 ให้จำคุกตลอดชีวิตศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ แต่ให้
ขังจำเลยไว้ในระหว่างฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 104)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว โดยตีราคาประกัน 200,000 บาท
(อันดับ 4)

คำสั่ง

พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวระหว่าง
ฎีกา จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิจารณาพิพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวระหว่าง
ฎีกา จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-สุนทร จันทระศักดิ์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ